

COMUNE DI LAURO

(PROVINCIA DI AVELLINO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del

14/10/2020

N.

34

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per la quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia edilizia.

L'anno duemilaventi, il giorno 14 del mese di **ottobre** alle ore **12,11** nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, si è riunito in seconda convocazione e in seduta ordinaria il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.		N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	BOSSONE ANTONIO	X			8	SCHITO LULANIA	X	
2	BOGLIONE ROSSANO SERGIO	X			9	GRASSO FRANCESCO	X	
3	GRAZIANO GIUSEPPE	X			10	IOVINO FRANCESCO	X	
4	SINISCALCHI FLORISA	X			11	SCAFURO FELICE FIORE		X
5	REGA UMBERTO	X			12	NAPPO FRANCESCO		X
6	BOSSONE IGNAZIO	X			13	CASTALDO ANTONIO	X	
7	CALIENDO AMEDEO	X						

PRESENTI N.11 – ASSENTI N. 02

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Francesca Balletta**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per la quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia edilizia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che l'attività sanzionatoria in materia di abusi edilizi, così come disciplinata dal DPR 380/2001 e ss.mm.ii., prevede l'adozione di provvedimenti repressivi tipici che si differenziano a seconda della tipologia di abuso posto in essere;
- Che la vigente normativa prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie nonché la corresponsione di somme a titolo di oblazione commisurate alla tipologia dell'abuso commesso e stabilite in un importo compreso tra un minimo e un massimo edittale;
- Che garanzia dell'esigenza di certezza, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa, principi di rango costituzionale che sottendono l'azione amministrativa stessa, si rende necessario individuare criteri per la concreta determinazione dell'ammontare delle sanzioni edilizie pecuniarie e delle somme dovute a titolo di oblazione previste dal vigente regime sanzionatorio, al fine di realizzare una coerente graduazione delle stesse rapportata alla gravità dell'abuso definendo, al riguardo, le singole fattispecie di riferimento;

RITENUTO necessario al fine di agevolare il pagamento degli importi dovuti quali sanzioni pecuniarie in materia edilizia, introdurre forme di rateizzazione della sanzione stessa;

DATO ATTO che i proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis dell'art. 31 del DPR 380/01 spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico, ai sensi dell'art. 4-ter dello stesso DPR 380/01;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione di un "*Regolamento comunale per la quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia edilizia*", allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa per l'amministrazione comunale;

VISTO il DPR n. 380/01 e ss.mm.ii. e la normativa urbanistico edilizia di interesse

ACQUISITI i pareri favorevoli dal Responsabile del servizio Tecnico e dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art.49 della legge n.267/2000 e smi, ed allegati alla presente

Con voti n. 9 favorevoli e n. 2 astenuti (consiglieri Iovino Francesco e Castaldo Antonio), espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** il *Regolamento comunale per la quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia edilizia* che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- 2) **DI STABILIRE** che i proventi delle sanzioni di cui all'art. 31 comma 4-bis del DPR 380/01, per i quali è previsto un vincolo di destinazione, ai sensi dell'art. 31 comma 4-ter del DPR 380/2001, vengano introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e l'attrezzatura di aree da destinare a verde pubblico;
- 3) **DI DARE MANDATO** al Responsabile del servizio Tecnico ed al Responsabile del servizio Finanziario dell'Ente, ciascuno per le rispettive competenze, di attivare le procedure necessarie per l'applicazione del presente atto;
- 4) **DI DARE ATTO** che, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, il Regolamento approvato è pubblicato sul sito istituzionale, alla sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune;
- 5) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo con separata votazione voti n. 9 favorevoli e n. 2 astenuti (consiglieri Iovino Francesco e Castaldo Antonio).

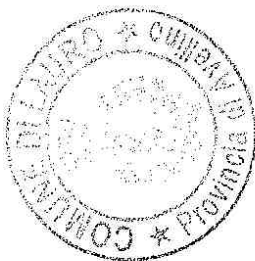
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il responsabile del servizio, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Arch. Diego Maria Troncone)

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Umberto Rega



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Francesca Balletta

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna al N. 787 e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO
F.to Sig.ra Sabata Venezia
Dalla Residenza Municipale, li 19/10/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Francesca Balletta

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del T.U. 18/8/2000 n. 267.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto dichiarata immediatamente eseguibile a termini dell'art. 134, comma 4 del T.U. 18/8/2000, n. 267,

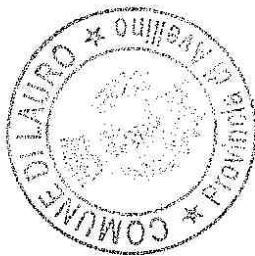
Lauro, li 19/10/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ssa Francesca Balletta

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo,

Addi 19/10/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Francesca Balletta



COMUNE DI LAURO

(Provincia di Avellino)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA QUANTIFICAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE PREVISTE
IN MATERIA EDILIZIA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 14/10/2020

Il Segretario Comunale

Il Sindaco

Dott.ssa Francesca Balletta

Dott. Antonio Bossone



COMUNE DI LAURO

(PROVINCIA DI AVELLINO)

INDICE

Art. 1	– PRINCIPI GENERALI -	3
Art. 2	– SCOPO DELLA DISCIPLINA -	3
Art. 3	– AMBITO DI APPLICAZIONE -	3
Art. 4	– DISCIPLINA SANSONATORIA EDILIZIA PER IMMOBILI VINCOLATI -	4
Art. 5	– MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI -	4
Art. 6	– SANZIONE PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGIBILITA' -	5
Art. 7	– SANZIONE PER MANCATA APPOSIZIONE DEL CARTELLO DI CANTIERE -	6
Art. 8	– SANZIONE PER INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, IN TOTALE DIFFORMITA' O CON VARIAZIONI ESSENZIALI –	6
Art. 9	– SANZIONE PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE O IN TOTALE DIFFORMITA' –	7
Art. 10	– INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA O IN DIFFORMITÀ DALLA SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ E ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ –	8
Art. 11	– CRITERI GENERALI DI QUALIFICAZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI -	9
Art. 12	– CLAUSOLA PER RECIDIVI INFRAQUINQUENNALI -	10
Art. 13	– SANZIONI E TIPOLOGIE DI ABUSO NON INDIVIDUATE -	10
Art. 14	– RETEIZZAZIONE DELLE SANZIONI -	10
Art. 15	– DESTINAZIONE DEI PROVENTI -	11
Art. 16	– COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE -	11



Criteri di indirizzo per la quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia edilizia (DPR n. 380/2001; D.Lgs n. 42/2004 e L.R. 16/2004).

Art. 1 – PRINCIPI GENERALI -

Il presente Regolamento, a garanzia dell'esigenza di certezza nonché di buon andamento e di trasparenza dell'azione amministrativa di rilievo costituzionale, individua, per i procedimenti di accertamento di conformità, le modalità di calcolo per la concreta determinazione dell'ammontare delle sanzioni edilizie pecuniarie e delle somme dovute a titolo di oblazione, nel caso in cui l'abuso risulti sanabile.

Il presente Regolamento stabilisce inoltre le modalità di graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione per gli abusi e/o gli accertamenti di conformità, previste dalle vigenti norme, che prevedono per determinate fattispecie un importo compreso tra un minimo e un massimo edittale.

Al fine di stabilire criteri equi ed univoci per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 36 e 37 del DPR n. 380/2001, è stabilita in € 516,00 la sanzione pecuniaria minima per abuso edilizio in tutte le ipotesi previste dal Titolo IV del DPR n. 380/2001, rubricato "Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni", interpretando in via analogica, che l'importo determinato ai sensi dell'art. 36 non può essere inferiore a quanto stabilito come sanzione minima per i cosiddetti "abusi minori", ai sensi dell'art. 37 comma 1.

Art. 2 – SCOPO DELLA DISCIPLINA -

Scopo del presente Regolamento è stabilire criteri oggettivi ed univoci per la determinazione delle sanzioni amministrative di carattere edilizio previste dalla Parte I - Titolo III e IV del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che rispondano a criteri di equità, adeguatezza e semplicità di applicazione.

Art. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE -

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle seguenti fattispecie:

1. Interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 31 - D.P.R. n. 380/01);
2. Interventi di ristrutturazione edilizia e cambi di destinazione d'uso in assenza di titolo abilitativi, in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 33 - D.P.R. n. 380/01);
3. Interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo (art. 34 - D.P.R. n. 380/01);
4. Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività (art. 37 - D.P.R. n. 380/01);
5. Interventi eseguiti in base a titolo abilitativo annullato d'ufficio o in via giurisdizionale (art. 38 - D.P.R. n. 380/01);
6. Accertamento di conformità (artt. 36, 37 - D.P.R. N. 380/01).

Inoltre, le disposizioni del presente regolamento si applicano alle sanzioni relative alle seguenti fattispecie:

1. Mancata presentazione della domanda di agibilità, di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 380/01;



2. Mancata esibizione del permesso di costruire o apposizione del cartello di cantiere.

Art. 4 – DISCIPLINA SANSONATORIA EDILIZIA PER IMMOBILI VINCOLATI -

In materia di immobili vincolati, la disciplina sanzionatoria edilizia di cui al D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. costituisce un procedimento del tutto autonomo e distinto rispetto a quello previsto dal D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i. (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*). Pertanto, in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni previsti a tutela dei beni culturali e del paesaggio, le sanzioni previste dal suddetto decreto legislativo trovano una autonoma e distinta applicazione rispetto alle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Per quanto riguarda gli abusi realizzati in zone soggetto a vincolo paesaggistico, l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica con il vincolo gravante sull'area su cui insistono le opere abusive non preclude, ai sensi dell'art.181 – comma 1 ter – del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i., l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 167 del medesimo D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i. né l'attivazione del procedimento sanzionatorio edilizio come previsto dalle vigenti leggi in materia e dal presente Regolamento.

Nel caso di interventi edilizi abusivi compiuti su un immobile che sia, allo stesso tempo, sottoposto a diverse tipologie di vincolo (vincolo urbanistico e vincolo paesistico secondo il disposto della parte II e della parte III del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i.) la sanzione pecuniaria applicabile è quella di maggiore entità.

Con riferimento all'art. 37 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. ed alla classificazione degli interventi edilizi di cui all'art. 3 del medesimo D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria eseguiti su immobili vincolati sono parificati, a tutti gli effetti di legge ed ai fini della applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento, all'intervento di restauro e risanamento conservativo.

Fino alla eventuale subdelega agli enti locali, da parte della Regione Campania, delle relative funzioni amministrative, la competenza in materia di accertamento di compatibilità paesaggistica rimane in capo alla stessa Regione Campania.

Art. 5 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI -

Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano per ogni singola unità immobiliare e per ogni singolo abuso o violazione ad eccezione dei seguenti casi previsti dai successivi commi 2 e 3 del presente articolo per i quali si opererà sulla base del principio della unitarietà dell'intervento edilizio secondo il quale, ai fini della qualificazione dell'intervento edilizio abusivo, non può prescindersi dalla considerazione unitaria delle opere eseguite ed il relativo giudizio non può essere formulato scomponendo l'intervento medesimo nei suoi singoli elementi, ma valutando il risultato complessivo.

Nel caso in cui venga accertata la realizzazione di una pluralità di abusi realizzati, anche in periodi temporali diversi, nella stessa unità immobiliare – come risultante a seguito degli abusi medesimi – sulla base del principio della unitarietà dell'intervento si applicherà la sanzione di entità maggiore prevista per l'intervento complessivamente considerato.

Nel caso in cui venga accertata la realizzazione, in fase di costruzione di un unico edificio ed in esecuzione di un unico progetto assentito, di una pluralità di opere abusive – anche diversamente qualificabili se singolarmente considerate – l'intervento sarà considerato unitariamente come



COMUNE DI LAURO

(PROVINCIA DI AVELLINO)

eseguito in difformità dal titolo abilitativo con conseguente irrogazione della sanzione prevista dal presente Regolamento per tale fattispecie.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento la qualificazione dell'abuso sarà operata sulla base, oltre che delle disposizioni legislative vigenti, dei parametri edilizi e delle definizioni tecniche stabiliti dalle N.T.A. degli strumenti urbanistici vigenti alla data di emanazione dei provvedimenti sanzionatori.

L'accertamento dell'epoca di realizzazione dell'abuso edilizio, ai fini dell'individuazione del regime sanzionatorio in concreto applicabile, può essere effettuata:

- attraverso specifici verbali di violazione urbanistico - edilizia redatti dal Corpo di Polizia Locale, da agenti di polizia giudiziaria e/o dal competente Ufficio del Settore urbanistica;
- mediante documentazione acquisita d'ufficio o prodotta dall'interessato (documentazione catastale, certificazione CCIAA, eccetera);
- per mezzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nei modi di legge.

In aggiunta alle sanzioni determinate ai sensi del presente Regolamento è dovuto, ove previsto dalla legge, il pagamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire come previsto dall'art.16 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i..

Art. 6 – SANZIONE PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGIBILITA' -

L'art. 25 del D.P.R. N. 380/01, prevede che entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento sia presentata allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità e l'art. 24 al comma 3 prevede per la mancata presentazione della domanda di agibilità l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77,00 a 464,00 euro.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

SANZIONE PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGIBILITA'	
<i>TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE</i>	<i>IMPORTO SANZIONE (per ogni unità immobiliare)</i>
Ritardo oltre il 15° giorno e fino al 60° giorno dalla fine dei lavori	€ 77,00
Ritardo oltre il 61° giorno e fino al 120° giorno dalla fine dei lavori	€ 154,00
Ritardo oltre il 121° giorno e fino al 180° giorno dalla fine dei lavori	€ 308,00
Ritardo oltre il 181° giorno dalla fine dei lavori	€ 464,00

La sanzione si applica per ogni unità immobiliare interessata dall'intervento, ad eccezione delle autorimesse pertinenziali all'unità principale, se comprese nello stesso intervento. La sanzione si applica anche nel caso di mancato completamento della documentazione richiesta dall'Ufficio competente, nei termini di tempo fissati dalla richiesta. In tal caso si applica la sanzione massima. Nei casi di controllo a campione delle domande del certificato di conformità edilizia, qualora il richiedente, o chi ha la disponibilità dell'immobile, non consenta il sopralluogo di controllo degli Uffici preposti alla data comunicata, senza un'adeguata motivazione, impedendo così il completamento della procedura di controllo, trova applicazione la sanzione massima di 464 euro.



Art. 7 – SANZIONE PER MANCATA APPOSIZIONE DEL CARTELLO DI CANTIERE -

Nei luoghi in cui vengono realizzate le opere, qualora non sia esibito il permesso di costruire o non sia apposto il prescritto cartello, si applicano le sanzioni previste dall'art. 44 del DPR 380/2001 che prevede al comma 1, lett. a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

- a. nel caso di mancata apposizione del cartello di cantiere e per attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a) ed e- bis), del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. e per le opere soggette all'art. 22 commi 1 e 2 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. (ovvero alla SCIA art.19 Legge n. 241/1990 e s.m.i.) si applica la sanzione pari ad euro 2.000,00;
- b. nel caso di mancata apposizione del cartello di cantiere e per opere soggette a SCIA del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. si applica la sanzione pari ad euro 5.000,00;
- c. nel caso di mancata apposizione del cartello di cantiere e per opere soggette a permesso di costruire, nonché di mancata esibizione del permesso di costruire si applica la sanzione pari ad euro 10.329,00.

Art. 8 – SANZIONE PER INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, IN TOTALE DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI –

Ai sensi dell'art. 31 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto.

Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima di € 20.000,00.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, IN TOTALE DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI



COMUNE DI LAURO

(PROVINCIA DI AVELLINO)

TIPOLOGIA ABUSO		IMPORTO SANZIONE
A	Per opere non quantificabili in termini di superfici e volumi, di modesta entità, movimenti di terra, recinzioni, disboscamento, discarica, ecc.	€ 2.000,00
B	Interventi pertinenziali	
	Fino a 10 mq	€ 3.000,00
	Oltre i 10 mq e fino a 25 mq	€ 4.000,00
	Oltre i 25 mq	€ 5.000,00
C	Interventi di nuova costruzione di carattere residenziale, commerciale, direzionale, produttivo, artigianale, turistico - ricettivo, ecc.	
	Fino a 100 mc	€ 7.000,00
	Oltre i 100 mc e fino a 200 mc	€ 10.000,00
	Oltre i 200 mc e fino a 350 mc	€ 13.000,00
	Oltre i 350 mc e fino a 500 mc	€ 16.000,00
	Oltre i 500 mc	€ 20.000,00

Art. 9 – SANZIONE PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE O IN TOTALE DIFFORMITA' –

Ai sensi dell'art. 33 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.

Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio.

Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5.164 euro.

Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria



COMUNE DI LAURO

(PROVINCIA DI AVELLINO)

di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE, IN TOTALE DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI	
VALORE VENALE DELL'ABUSO	IMPORTO SANZIONE
<i>Da 0 e € 5.000</i>	<i>€ 516,00</i>
<i>Da € 5.001 a € 10.000</i>	<i>€ 1.000,00</i>
<i>Da € 10.001 a € 20.000</i>	<i>€ 1.500,00</i>
<i>Da € 20.001 a € 30.000</i>	<i>€ 2.000,00</i>
<i>Da € 30.001 a € 40.000</i>	<i>€ 3.000,00</i>
<i>Da € 40.001 a € 50.000</i>	<i>€ 4.000,00</i>
<i>Oltre € 50.000</i>	<i>€ 5.164,00</i>

Art. 10 – INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA O IN DIFFORMITÀ DALLA SEGNALEAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ E ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ –

Ai sensi dell'art. 37 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., la realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.

Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro.

Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1.

Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro di cui al comma 2.

Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio.



COMUNE DI LAURO

(PROVINCIA DI AVELLINO)

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la segnalazione certificata di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.

La mancata segnalazione certificata di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 36.

INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA O IN DIFFORMITÀ DALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ E ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ		
<i>TIPOLOGIA ABUSO</i>		<i>IMPORTO SANZIONE</i>
A	<i>Opere non quantificabili in termini di volumi e superfici</i>	€ 516,00
B	<i>Interventi:</i>	
	<i>Fino a 10 mq</i>	€ 774,00
	<i>Oltre i 10 mq e fino a 25 mq</i>	€ 1.032,00
	<i>Oltre i 25 mq e fino a 50 mq</i>	€ 5.000,00
	<i>Oltre i 50 mq</i>	€ 10.329,00

Art. 11– CRITERI GENERALI DI QUALIFICAZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI -

Le sanzioni di cui al presente regolamento sono da applicarsi per ogni singola unità immobiliare e per singolo abuso o violazione. Nel caso in cui venga accertata una pluralità di abusi realizzati, anche in periodi temporali diversi, nella stessa unità immobiliare, come risultante a seguito degli abusi medesimi, sulla base del principio della unitarietà dell'intervento edilizio, si applicherà la sanzione prevista per l'intervento complessivamente considerato; mentre, nel caso di abusiva realizzazione di opere, anche diversamente qualificabili se singolarmente considerate, in un unico edificio in fase di costruzione dello stesso, in esecuzione di un unico progetto, l'intervento sarà considerato unitariamente come eseguito in difformità dal titolo abilitativo con conseguente irrogazione della sanzione prevista per tale fattispecie.

La qualificazione dell'abuso sarà operata sulla base, oltre che delle disposizioni legislative vigenti, anche dei parametri edilizi e delle definizioni tecniche specificati dalle Norme Edilizie ed Urbanistiche del Regolamento Urbanistico Edilizio, in vigore alla data di emanazione dei provvedimenti sanzionatori.

L'accertamento dell'epoca di realizzazione dell'abuso edilizio, ai fini della individuazione del regime sanzionatorio in concreto applicabile, può essere effettuato sia attraverso specifici verbali di violazione urbanistico-edilizia redatti da agenti di Polizia Giudiziaria, sia mediante documentazione prodotta dall'interessato, sia per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nei modi di legge.

Ai fini del presente regolamento si intendono per interventi di Manutenzione Straordinaria, quelli eccedenti l'attività edilizia libera di cui all'art. 6 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., per i quali trova applicazione la sanzione pecuniaria pari a 258 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo.



Negli interventi eseguiti in difformità da titoli edilizi, consistenti in lievi traslazioni planimetriche ed altimetriche delle murature perimetrali e delle partizioni interne, senza creazione di significativi incrementi di superficie complessiva SC, la determinazione del contributo di costruzione ai fini della quantificazione della sanzione, deve essere calcolata per differenza tra il contributo di costruzione dovuto per l'edificio realizzato considerato nuovo, ed il contributo di costruzione dovuto per l'edificio autorizzato, sempre riferito al nuovo, secondo le tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria.

Art. 12– CLAUSOLA PER RECIDIVI INFRAQUINQUENNALI -

In caso in cui l'autore dell'abuso abbia commesso nel quinquennio precedente altri abusi edilizi e non abbia ottemperato alle relative ordinanze la sanzione da applicarsi sarà irrogata in misura doppia.

Art. 13– SANZIONI E TIPOLOGIE DI ABUSO NON INDIVIDUATE -

Per eventuali interventi edilizi abusivi non ricompresi all'interno della disciplina del presente Regolamento le relative sanzioni e le somme da corrispondere a titolo di oblazione saranno determinate, con provvedimento del Responsabile del Servizio, assimilando tali abusi, quando possibile per interpolazione, alle tipologie previste dal presente Regolamento con i relativi importi, altrimenti, previa valutazione tecnica, a discrezione del Responsabile.

Art. 14– RETEIZZAZIONE DELLE SANZIONI -

Considerati i consistenti importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa suddetta si prevede la possibilità di rateizzazione degli importi sanzionatori applicati, con le dovute garanzie dell'Ente.

Si ritiene di poter esprimere in tal senso l'indirizzo di questo Ente autorizzando i servizi competenti ad accordare, su richiesta dei cittadini interessati, la rateizzazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa sopra citata alle seguenti condizioni:

- A. fino ad un massimo di quattro rate quadrimestrali per sanzioni di importo compreso da un minimo di € 2.500,00 ad un massimo di € 5.000,00;
- B. fino ad un massimo di otto rate quadrimestrali per sanzioni per importo compreso da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 10.000,00;
- C. fino ad un massimo di dodici rate quadrimestrali per sanzioni per importo superiore ad € 10.000,00;

a condizione che:

- 1. gli interessati dovranno presentare apposita istanza al Responsabile dell'Area Tecnica provvedendo alla costituzione di idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune di Canale Monterano a garanzia dei pagamenti di cui sopra;
- 2. che gli importi rateizzati verranno maggiorati, in ragione annua, dell'interesse legale vigente al momento della concessione della rateizzazione. A pena di irrecevitività la polizza:
 - dovrà indicare chiaramente l'importo della somma garantita e le finalità della garanzia prestata;
 - dovrà procedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 comma 2 del codice civile;



COMUNE DI LAURO

(PROVINCIA DI AVELLINO)

- dovrà provvedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Lauro;
- la sottoscrizione del garante dovrà essere autenticata da un notaio, che dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo;
- dovrà avere validità pari, alla durata del periodo di rateizzazione richiesto aumentato di mesi sei;
- dovrà contenere la prescrizione che rimarrà comunque efficace fino che non sia svincolata mediante formale benestare rilasciato dal Comune di Lauro;

che il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà la richiesta dell'importo residuo in unica soluzione da versarsi entro trenta giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere da parte del Comune di Lauro, con l'avvertenza che il decorso infruttuoso di detto termine comporta l'incameramento della polizza fidejussoria costituita a garanzia degli adempimenti ed obbligazioni pecuniarie.

Art. 15– DESTINAZIONE DEI PROVENTI -

I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, sono destinati prioritariamente:

- A. alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico, di cui all'articolo 31 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.;
- B. ad incentivare lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte del personale dipendente;
- C. allo sviluppo di strumenti tecnologici e conoscitivi finalizzati alla prevenzione degli abusi, anche in accordo con altri enti preposti alla salvaguardia del territorio e dell'ambiente.

Art. 16– COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE -

In base alla vigente legislazione qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato e l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo.

Il Comune, quale ente autonomo territoriale, oltre ad avvalersi delle sue potestà normative, dei suoi poteri di autorizzazione, di controllo e di intervento al fine dell'osservanza da parte dei privati delle norme in materia di edilizia, è legittimato ed ha la facoltà di avvalersi dei comuni strumenti privatistici di tutela risarcitoria nel caso di reato lesivo dell'ambiente urbano idoneo a turbare il programmato assetto abitativo, produttivo e culturale del territorio e dell'interesse della collettività relativamente ai quali ha la piena titolarità.

Il titolo del Comune per la costituzione di parte civile nei reati edilizi nasce dal potere dovere di tutela dell'abitabilità dell'ambiente urbano nel suo complesso.

Per ogni procedimento penale, nei confronti di soggetti che si sono resi responsabili di abusi edilizi e per i quali il Sindaco, nella qualità di rappresentante dell'Ente, risulta chiamato in causa come persona offesa, il Comune avrà la facoltà di costituirsi parte civile per richiedere il risarcimento del danno, ciò anche al fine di scoraggiare ulteriormente le attività di abusivismo edilizio.



COMUNE DI LAURO

(PROVINCIA DI AVELLINO)
